

1500682-94.2021.8.26.0566
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: André Luiz de Macedo
Comarca: São Carlos
Foro: Foro de São Carlos
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 08/02/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Boletim de Ocorrência - 18/21/516 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
FERNANDO GABRIEL BERNARDO BRITTO
Vítima:
SAÚDE PÚBLICA

Aos 08 de fevereiro de 2022, às 15:00h, foi realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19 e da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São Carlos
3ª Vara Criminal
Rua Conde do Pinhal, 2061, Centro, São Carlos - 13560-140 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL

Processo nº:
1500682-94.2021.8.26.0566
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Boletim de Ocorrência - 18/21/516 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
FERNANDO GABRIEL BERNARDO BRITTO
Vítima:
SAÚDE PÚBLICA

Aos 08 de fevereiro de 2022, às 15:00h, foi realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, através da ferramenta Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, Dr. André Luiz de Macedo, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento em que figura como réu FERNANDO GABRIEL BERNARDO BRITTO. Presente na sala virtual a Promotora de Justiça, Drª Neiva Paula Paccola Carnielli Pereira. Presente na sala virtual o réu FERNANDO GABRIEL BERNARDO BRITTO. Presente na sala virtual o seu defensor, o Drº Pedro Naves Magalhães - Defensor Público.

Inicialmente, a pedido da Defensoria Pública, foi solicitado contato prévio e reservado com o acusado, sendo determinado pelo MM. Juiz a presença exclusivamente do defensor e réu na "sala virtual", garantindo-se a entrevista reservada. A seguir, foram ouvidas por videoconferência, duas testemunhas de acusação e interrogado o réu, através da ferramenta Microsoft Teams. Pelas partes foi dito que desistiam da inquirição da testemunha Fernando Floriano de Souza, o que foi homologado pelo MM. Juiz. Como não houvesse mais prova a produzir o MM. Juiz deu por encerrada a instrução. Pelas partes foi dito que não tinham requerimentos de diligências. Não havendo mais provas a produzir o MM. Juiz deu por encerrada a instrução e determinou a imediata realização dos debates orais, através da ferramenta Microsoft Teams. Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. FERNANDO GABRIEL BERNARDO BRITTO, qualificado as fls.05, com foto as fls.33, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 17 de fevereiro de 2021, por volta de 09h35min, na Avenida João Dagnone, 175, Santa Felícia, nesta cidade e comarca, trazia consigo e vendia, para fins de venda e comercialização, 7 (sete) pedras de crack, com peso líquido de 1,9g (um grama e nove decigramas) e 03 (três) microtubos de cocaína, com peso líquido de 0,56g (cinquenta e seis decigramas), drogas acondicionadas de forma a pronta entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Narra a denúncia que policiais militares, em comum patrulhamento no local dos fatos, avistaram dois indivíduos parados no canteiro central, sendo certo que, um deles entregou algo ao outro, atitude comumente observada pela venda de entorpecentes, motivo pelo qual, os agentes resolveram abordá-los. Logo, ao revistarem a pessoa de FERNANDO GABRIEL BERNARDO BRITTO, encontraram em sua posse uma pochete contendo em seu interior 04 (quatro) pedras de crack, 03 (três) microtubos de cocaína e a quantia de cento e vinte reais em notas fracionadas, além de um aparelho celular que se encontrava na cintura do investigado por dentro de sua vestimenta. Na posse do outro indivíduo, vulgo FERNANDO FLORIANO DE SOUZA, os militares encontraram 3 (três) pedras de crack, um cachimbo artesanal e a quantia de vinte reais e setenta centavos. Neste momento, ao serem indagados pelos policiais, o denunciado FERNANDO GABRIEL, assumiu que naquele instante havia vendido 3 (três) pedras de crack para a pessoa de FERNANDO FLORIANO, seguidamente, o usuário afirmou ter comprado determinados entorpecentes. Recebida a denúncia (fls.105), após notificação e defesa preliminar. Em instrução foram ouvidas por videoconferência, duas testemunhas de acusação e interrogado o réu. Houve desistência da inquirição da testemunha Fernando Floriano de Souza. Nas alegações finais o Ministério Público pediu a condenação, com reconhecimento do tráfico privilegiado, no que foi seguido pela defesa, observando-se as atenuantes da confissão e menoridade. É o relatório. D E C I D O. A materialidade está comprovada pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls.76/78. O réu é confesso. A prova oral reforça o teor da confissão. Não há, pois, dúvida sobre autoria e materialidade do crime. Possível o reconhecimento do tráfico privilegiado, porquanto o réu não possui condenação anterior e não há evidência suficiente de que viesse, nos últimos tempos, se dedicando às atividades criminosas. Em favor dele há também a atenuante da menoridade. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e condeno FERNANDO GABRIEL BERNARDO BRITTO como incurso no art.33, §4º, da Lei nº11.343/06, c.c. artigo 65, I e III, d", do Código Penal. Passo a dosar a pena. Atento aos critérios do art.59 do CP, fixo-lhe a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal, já consideradas as atenuantes da menoridade e confissão, que não podem trazer a sanção abaixo do mínimo. Reconhecido o tráfico privilegiado, reduzo a sanção em dois terços, perfazendo a pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, na proporção anteriormente definida. Considerando o réu ser primário e de bons antecedentes, bem como ser pequena a quantidade de droga com ele encontrada, sem prova que se dedicasse à atividades criminosas ou exercesse o tráfico com habitualidade, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena. Também considerando a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (HC 596.603/SP), substituo a pena privativa de liberdade por: a) uma de prestação de serviços à comunidade, na razão de uma hora

por dia de condenação, a serem oportunamente especificados e b) uma de multa, no valor de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal. As duas penas são consideradas proporcionais ao fato praticado, em atenção ao princípio da individualização da pena. O réu poderá apelar em liberdade. Não há custas nessa fase, por ser o réu beneficiário da justiça gratuita e defendido pela Defensoria Pública. As partes saíram intimadas da sentença neste ato. O réu saiu intimado da sentença condenatória neste ato. Houve desistência do prazo recursal pela defesa e réu, devendo ser certificado o trânsito em julgado para a defesa. P.R.I.C. Nada mais. Eu, Carlos André Garbuglio, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA